

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1846/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นายบุญเลิศ มีจันท

จำเลย

นายบุญเลิศ มีจันท จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 จำคุก 7 ปี ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 14,000 บาทแก่เจ้าของทรัพย์สิน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 70,69 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 5,49)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนห้าหมื่นบาท ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(มณู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>